

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0022993-91.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARIA ROZA DA SILVA SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Fernandes Freitas Neto**

Vistos, etc.

MARIA ROZA DA SILVA SANTOS, R.G. 16.151.427, qualificado nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, no dia 22 de março de 2017, por volta das 14h30, no Parque Dom Pedro II, 866, Sé, nesta cidade e Comarca, vendeu e trazia consigo, para fins de tráfico, 26 (vinte e seis) *ependorfs* contendo 11,3g (onze gramas e três decigramas) de cocaína, substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Iniciado o inquérito por auto de prisão em flagrante (fls. 10), a acusada recebeu nota de culpa (fls. 20), foi qualificada (fls. 21) e pregressada (fls. 22).

0022993-91.2017.8.26.0050 - lauda 1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 05/48, a acusada foi notificada (fls. 142), vindo aos autos defesa prévia de fls. 175, subscrita por Dr. Defensor Público. A denúncia foi recebida por despacho no dia 26 de maio de 2017 (fls. 153/154), tendo a acusada sido citada e intimada às fls. 175.

Durante a instrução da causa, foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo a acusada interrogada ao final da instrução (tudo gravado em mídia digital acostada aos autos).

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça postula a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 186/187). O Dr. Defensor Público, por seu turno, pugna pela absolvição da acusada, com fulcro no artigo 386, inciso VII, bem como pede pela concessão do privilégio previsto pelo parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, e das devidas benesses legais. (fls. 187/188).

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 16/18); o auto de exibição e apreensão de fls. 19; o exame químico-toxicológico de fls. 135/137; a folha de antecedentes criminais da acusada (fls. 101/107) e as certidões de fls. 152 e 180/182.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente, isto porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que a acusada praticou o crime descrito na exordial.

A materialidade do delito é indubitosa, vez que demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19, pelo laudo de constatação (fls. 37/38), bem como pelo exame químico-toxicológico de fls. 135/137.

A autoria também restou evidenciada, uma vez que demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 10), e pelas demais provas colhidas nos autos, sobretudo pela prova oral.

O policial civil Luiz Carlos Quirino Pessoa conta que estavam em uma operação com o objetivo de combater crimes contra o patrimônio e tráfico. Relata que o local já é conhecido pelo tráfico de drogas, e que estavam numa viatura descaracterizada quando observaram, numa barraca de lanches, uma pessoa estender a mão, entregar dinheiro, e no lugar de receber algum alimento, receber entorpecentes. Indica que a acusada estava sentada nesta barraca, e que, então se aproximaram. Afirma que a acusada, ao perceber a aproximação dos agentes, jogou uma sacola no chão, o que foi

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

percebido apenas por seu parceiro, que estava em sua retaguarda; que efetuou a abordagem, e a acusada disse ter algumas porções de cocaína dentro do bolso. Indica que havia cerca de dez porções de cocaína, no total, e que a acusada confessou a atividade de traficância informalmente. Confirma que foram apreendidos R\$30,00 (trinta reais) com a acusada, e que foi responsável pela revista pessoal à acusada.

No mesmo sentido é a fala de Gledson da Silva de Oliveira. Conta que a barraca de bebidas em questão é um local comum para tráfico, tendo prendido, na semana anterior aos fatos, um rapaz que traficava entorpecente no mesmo local. Afirma que, de uma viatura descaracterizada, observaram algumas pessoas, por vinte minutos, entregando dinheiro, e no lugar de receber bebidas, recebendo algo diferente. Relata que, então, seu parceiro a abordou, tendo ela, nesse momento, jogado algo no chão; que recolheu o objeto e identificou porçõeszinhas de cocaína. Indica que a acusada disse ter mais drogas no bolso, tendo sido revistada por seu colega, e que não encontrou nada dentro da barraca. Confirma que encontraram R\$30,00 (trinta reais) com a acusada.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual nacional e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras, que, assim como as dos demais, têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser tidos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Com efeito, os depoimentos dos policiais são coesos e sequenciais, sendo uníssomos até mesmo nos pequenos detalhes, não havendo nenhum elemento de eiva em suas declarações.

A acusada, por sua vez, em Juízo, sob as garantias do contraditório, negou a prática delitiva. Diz que é usuária de drogas, e que trabalha no local há anos. Afirma que os policiais a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

abordaram procurando por um traficante que sempre fica no local, e que por isso dispensou as porções de cocaína que havia comprado para seu próprio uso. Conta que, por não o ter delatado, foi levada à delegacia. Nega veementemente a prática delitiva.

Sua versão escusatória, no entanto, não merece prosperar. A defesa técnica não trouxe nenhum elemento de comprovação da fala da ré, restando apenas alegações vagas acerca de possíveis testemunhas que teriam presenciado os fatos e das circunstâncias em que foi abordada.

Além disso, a prova trazida pela acusação tem força para conduzir a uma condenação, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, ao contrário da versão apresentada pela ré. Com efeito, os policiais foram firmes ao narrar os presentes fatos, afirmando, em consonância com o relatado na fase inquisitiva, que a ré confessou informalmente a sua participação no nefando tráfico.

Quanto ao destino da droga apreendida, não se discute que os entorpecentes destinavam-se à finalidade de tráfico e não de uso, tendo em mente que foram apreendidos 11,3g (onze gramas e três decigramas) de cocaína, distribuídos em 26 *ependorfs*. A maneira como estavam acondicionados, acrescida às declarações das testemunhas de acusação, denunciam o referido comércio. Apesar de não parecer, de início, uma quantidade

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

significativa, necessário notar que a acusada portava, também, R\$30,00 (trinta reais) em dinheiro. Ora, é certo que estas condições de acondicionamento de entorpecente, e tal quantidade de dinheiro são fortes indícios da prática do nefando tráfico.

Assim, diante de tais elementos de convicção, não restam dúvidas de que o proceder da acusada se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na denúncia, sendo a sua condenação medida necessária, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena.

Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno MARIA ROZA DA SILVA SANTOS, filha de Virgilio Borges da Silva e Valdeci Roza de Jesus, como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

Diante das regras de fixação de penas presentes nos artigos 59 e 60, do Código Penal, imponho à ré a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, a qual aumento em 1/6 (um sexto), em razão dos antecedentes criminais da acusada, (fls. 101/107, 152 e 180/182), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a Lei.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fixei a pena acima do mínimo legal, elevada de 1/6 (um sexto), isto porque a ré tem antecedentes criminais (fls. 101/107, 152 e 180/182).

Não é o caso de se aplicar a norma do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, isto porque a ré não é primária e ostenta antecedentes criminais (fls. 101/107, 152 e 180/182).

Incabível, ademais, a substituição da pena privativa de liberdade imposta à ré por restritivas de direitos, devendo ser aplicada a norma contida no artigo 44, da Lei nº 11.343/06, que veda, expressamente, a sua conversão em restritivas de direitos.

E nesse passo é bom lembrar a lição do mestre Guilherme de Souza Nucci: "...Nenhuma inconstitucionalidade existe, pois não se fere a individualização da pena. Cuida-se de política criminal do Estado, buscando dar tratamento mais rigoroso ao traficante..." (In. Leis Penais e Processuais comentadas, p. 397, 5ª Ed., RT)

Fixadas as penas em definitivo e considerando o teor da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, motivo pelo qual fixo como regime inicial o REGIME FECHADO, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, isso porque o crime é grave, e desassossega a sociedade, sendo a ré



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

reincidente (fls. 101/107, 152 e 180/182); vedando-se-lhe o direito de apelar em liberdade.

Por fim, desde já autorizo o perdimento da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) apreendida com a acusada, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n. 11.343/06, em favor da União.

Recomende-se a ré no cárcere em que se encontra recolhida.

Nome da acusada no rol, oportunamente.

Custas “ex lege”.

P. R. I. e C.

São Paulo, 21 de agosto de 2017.

JOSÉ FERNANDES FREITAS NETO

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**